



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Stichting Wij.land

Directie Strategie, Kennis en
Innovatie

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001858272854000

T 070 379 8911 (algemeen)
F 070 378 6100 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/lvvn

Behandeld door

Datum **- 09 SEP. 2024 -**
Betreft Kosten-Baten Analyse Transitie Melkveehouderij" (KBA-TMVH).
Verplichtingnummer

Geachte

1. Aanvraag

Op 19 april 2024 ontving ik per e-mail uw brief van 19 april 2024, waarin u namens Stichting Wij.land subsidie aanvraagt voor het project "Kosten-Baten Analyse van de Transitie Melkveehouderij" (hierna: KBA-TMVH). U heeft daarbij een projectplan en begroting aan mij overgelegd.

U voert de activiteiten waarvoor u subsidie hebt aangevraagd uit in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, BoerenNatuur Fryslân (v.h. Living Lab Fryslân) en De Natuurverdubbelers op grond van een samenwerkingsovereenkomst. Uit deze overeenkomst vloeit voort dat Stichting Wij.land als penvoerder van dit samenwerkingsverband zal optreden. Omdat de provincie Noord-Brabant en BoerenNatuur Fryslân vanuit deze subsidie geen subsidie ontvangen, is alleen De Natuurverdubbelers ook aan te merken als subsidieontvanger.

U vraagt mij om een subsidiebedrag van € 625.000,- voor de uitvoering van het project. Overige financiering (in kind dan wel in cash) komt van o.a. Brabants Bodem/Provincie Noord-Brabant, en vallen niet onder de subsidiabele kosten.

1.1 Procesverloop

U heeft op 21 april 2024 een gewijzigde/aangevulde aanvraagbrief gestuurd. Omdat hier sprake is van een samenwerkingsverband met Stichting Wij.land als penvoerder, is ook De Natuurverdubbelers aan te merken als subsidieontvanger. U heeft in verband daarmee uw begroting nader gespecificeerd, met name vanwege de BTW, en ook omdat de uurtarieven ontbraken.

1.2 Beoordeling van uw aanvraag

De activiteiten zoals beschreven in uw aanvraag passen binnen het kader van het beleid gericht op het oplossen van duurzaamheidsopgaven van de primaire landbouwsector. De landbouw in Nederland staat onder druk. Waar in het verleden werd ingezet op schaalvergroting en het verhogen van de productiviteit, liggen er nu andere opgaven gericht op een duurzame en toekomstbestendige landbouw: kringlooplandbouw.

Ons kenmerk
SKI/

Uw kenmerk
uw brief van 19 april 2024

Bijlage(n)
2

Relatienummer:

IBAN/Bankrekeningnummer:

Thema's als stikstof, klimaat, biodiversiteit en waterkwaliteit zetten de sector op scherp en maken een transitie naar kringlooplandbouw met minder emissies en hogere toegevoegde waarde onvermijdelijk. Daarnaast stijgen de grondprijzen wat resulteert in een hogere kostprijs per liter melk. Welk perspectief is er nog voor melkveehouderij?

Dit project heeft als doel de kosten en baten van de transitie naar natuur-inclusieve of biologische melkveehouderij in kaart te brengen door de ontwikkeling van een gestandaardiseerde, openbaar beschikbare en gebruikersvriendelijke methode. De afgelopen 3 jaar hebben Stichting Wij.land en partners melkveehouders geholpen bij het begrijpen van de financiële mogelijkheden en een start gemaakt met het in kaart brengen van economische kengetallen van melkveehouderij in transitie.

Hiervoor is door De Natuurverdubbelers en Alan Accountants en Adviseurs de Kosten Baten Analyse (KBA) Transitie Melkveehouderij rekentool ontwikkeld. Deze tool geeft melkveehouders nieuwe inzichten op basis van hun bestaande boekhouding en verzamelt financiële en bedrijfseconomische data op een uniforme manier. Zo kunnen de economische prestaties vergeleken en in groepsverband vergeleken worden.

1.3 Europeesrechtelijke aspecten

Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies verleen ik geen subsidie als dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU).

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan worden op grond van verordening (EU) nr. 2472/2022 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2022, L 327), met name artikel 21.

Dit artikel verklaart steun voor kennisuitwisselings- en voorlichtingsacties verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de voorgenomde aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit het 2e tot en met het 8e lid van het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van Verordening (EU) nr. 2472/2022.

Ik heb geconstateerd dat Stichting Wij.land en De Natuurverdubbelers geen ondernemingen in moeilijkheden zijn zoals bedoeld in artikel 2, onder punt 59, van Verordening (EU) nr. 2472/2022. Ik heb verder geconstateerd dat er tegen Stichting Wij.land en De Natuurverdubbelers geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, van Verordening (EU) nr. 2472/2022. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering van dit projectplan niet is begonnen dan na de aanvraag van 21 april 2024. Er gaat derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend effect uit van deze subsidieverlening aan Stichting Wij.land en De Natuurverdubbelers.

Beknpte informatie over deze subsidieverlening is op grond van artikel 9, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 2022/2472 gemeld aan de Europese Commissie. De volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.

Ons kenmerk
SKI

Artikel 9, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2472/2022, bevat de verplichting aan de lidstaten om de steun boven de transparantiedrempel en de in dit artikel genoemde gegevens te publiceren in de State Aid Transparency Award Module.

1.4 Bewaartermijn boekhouding

Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de verstrekking van deze subsidie, deze achteraf kan controleren. Ik raad u aan de relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode te bewaren.

2. Besluit

In het kader van mijn beleid gericht op het oplossen van duurzaamheidsopgaven van de primaire landbouwsector, verleen ik Stichting Wij.land en De Natuurverduubelaars hierbij, op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel c (landbouw), van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, subsidie voor de uitvoering van de activiteiten van het project "Kosten en baten van transitie in de melkveehouderij", waarvoor u subsidie hebt aangevraagd.

2.1 Periode

De activiteiten dienen te worden uitgevoerd in de periode van 1 mei 2024 tot en met 30 juni 2025.

2.2 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag zal in totaal 100% van de totale subsidiabele kosten bedragen, met dien verstande dat, indien ter zake van de subsidiabele kosten of een deel daarvan reeds uit anderen hoofde vanwege een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan subsidie wordt verstrekt, dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan 100% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag kan niet meer bedragen dan toegestaan volgens de toepasselijke Europese steunkaders.

Dit bedrag is inclusief alle eventuele belastingen.

De subsidie wordt ten hoogste vastgesteld op € 625.000,-, waarvan € 99.920,- exclusief BTW en € 525.080,- inclusief BTW, gelet op de gegevens opgenomen in uw aanvraag en is berekend volgens de bij uw aanvraag gevoegde begroting. Zie verder onder 2.4 en 2.5.

2.3 Subsidiabele kosten

De volgende, rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten voor zover dit kosten zijn zoals bedoeld in artikel 21, derde lid en onderdelen a tot en met c, van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de , daadwerkelijk gemaakt in de voornoemde periode en die betaald zijn vóór 30 september 2025 worden door mij subsidiabel geacht:

- interne kosten op basis van een integrale kostensystematiek, waarbij gebruik wordt gemaakt van een tarief per eenheid van een kostendrager waarin de directe en indirecte kosten per kostendrager zijn verwerkt (kostendragers zijn bijvoorbeeld personeel-/arbeidsuren, apparaat/machine-uren, output van apparaten en machines en verbruikte materialen) en die is gebaseerd op bedrijfseconomische en maatschappelijk aanvaardbare grondslagen en stelselmatig wordt toegepast;
- aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele activiteiten worden gemaakt, bijvoorbeeld door uitbesteding van een deel van de subsidiabele activiteit (coaches, experts) en kosten van voor de subsidiabele activiteit geleverde goederen en diensten;
- materiële kosten voor o.a. instrumentontwikkeling, studiegroepen, communicatie, zaalhuur;
- projectmanagement, met dien verstande dat ten hoogste 10% van de projectkosten in aanmerking is genomen.

De vóór indiening van de aanvraag gemaakte kosten komen niet voor subsidie in aanmerking.

Voor de toepassing van de hierboven genoemde punten geldt, dat winstopslagen bij transacties binnen een groep alleen in aanmerking zijn genomen voor zover het gebruikelijk is om die winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten de groep in rekening te brengen.

2.4 BTW

U heeft mij opgegeven dat u niet BTW-plichtig bent. Het subsidiebedrag is inclusief alle eventuele belastingen waaronder de BTW. U dient mij de beschikking van de Belastingdienst met betrekking tot uw BTW-plicht over de gesubsidieerde activiteiten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij het verzoek om subsidievaststelling te overleggen. In het geval dat u deze beschikking niet kunt overleggen óf uit de beschikking volgt dat u wel BTW-plichtig bent, zal de subsidie bij subsidievaststelling alsnog exclusief de belastingen waaronder BTW worden vastgesteld. Een teveel betaald subsidiebedrag zal worden teruggevorderd.

2.5 Subsidiabele kosten voor dit project

Op grond van uw projectplan en begroting raam ik de subsidiabele kosten voor dit project op:

Specificatie Bijdrage LNV	Projectperiode Q2 2024 - Q1 2025						
	TOTAAL	Wijland (BTW vrij)	Natuur- verdubbelaars	Brabants Bodem / PNB	BoerenNatuur Fryslân	Wfcr	Inhuur derden
1. Doorontwikkeling instrumenten	€ 40.840	€ -	€ 40.840	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Ontwikkeling en begeleiding studiegroepen	€ 190.165	€ 16.525	€ 28.000	€ -	€ -	€ -	€ 125.640
3. Individuele trajecten en verdieping	€ 113.298	€ 9.798	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 103.500
4. Data analyse, rapportage en advies	€ 97.484	€ 19.192	€ 49.900	€ -	€ -	€ 20.000	€ 8.392
5. Communicatie	€ 39.754	€ 12.854	€ 12.000	€ -	€ -	€ -	€ 14.900
6. management en administratie	€ 52.329	€ 21.551	€ 4.000	€ -	€ -	€ -	€ 26.778
TOTAAL ex BTW	€ 533.871	€ 99.920	€ 134.740	€ -	€ -	€ 20.000	€ 279.210
BTW 21%	€ 91.130	€ -	€ 28.295	€ -	€ -	€ 4.200	€ 58.634
TOTAAL incl BTW	€ 625.000	€ 99.920	€ 163.036	€ -	€ -	€ 24.200	€ 337.844

Per deelnemer van het samenwerkingsverband betreft het de volgende subsidiebedragen:

Stichting Wij.land € 99.920 excl. BTW

De Natuurverdubbelers € 163.036 incl. BTW

Inhuur derden € 362.044 incl. BTW

Overige financiering, in kind en in cash komt van o.a. de provincie Noord-Brabant (Brabants Bodem) en de provincie Zuid-Holland.

2.6 Verplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden die voor alle subsidieontvangers gelden:

1. U dient het project volledig uit te voeren overeenkomstig het bij de aanvraag ingediende plan en binnen de daarin voorziene tijdsduur.
2. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
3. U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering van het plan mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Geen toestemming is vereist voor een wijziging van de in de subsidieverlening gespecificeerde kostenposten indien als gevolg van deze wijziging de omvang van een kostenpost niet meer dan 15% wijzigt. Aan mijn toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden.
4. U dient mij schriftelijk verslag uit te brengen over de voortgang van het project. Dit verslag kan namens het samenwerkingsverband worden ingediend door de penvoerder van het verband, Stichting Wij.land. In dit verslag dient duidelijk inzicht te worden gegeven in de voortgang van het project in vergelijking met de voorziene tijdsduur en kosten zoals opgenomen in het door u ingediende projectplan. Het eerste verslag brengt u uit over de periode van zes maanden na de datum van de beschikking; dit verslag dient binnen twee maanden na afloop van de betrokken periode bij mij ingediend te zijn. Het volgende verslag betreft het eindverslag; zie punt 8 hieronder.
5. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de door u ingediende begroting en daaruit te allen tijden op eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks aan het project te rekenen kosten kunnen worden afgelezen. Ter zake van de loonkosten dient door middel van een urenadministratie vastgestelde urenverantwoording aanwezig te zijn.
6. Bij gebruik van een integrale kostensystematiek: uiterlijk bij de aanvraag om subsidievaststelling dient een rapport van feitelijke bevindingen over de uitkomst van het onderzoek van een accountant betreffende de gehanteerde integrale kostensystematiek aanwezig te zijn (zie bijlage 2).
7. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang of resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek medewerking te verlenen aan een evaluatie van het beleid op grond waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling.

Ons kenmerk
SKI/

8. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op u van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance van betaling aan u of tot faillietverklaring van u.
9. Uiterlijk binnen 13 weken na de in deze beschikking genoemde einddatum dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in. Dit verzoek kan namens het samenwerkingsverband worden ingediend door de penvoerder van het verband, Stichting Wij.land, en dient vergezeld te gaan van:
 - a. Een eindrapport waarin verloop en eindresultaten van het gesubsidieerde project zijn vastgelegd;
 - b. Een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks aan het project toe te rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld conform de door u ingediende begroting;
 - c. Een controleverklaring conform het in bijlage 1 van deze beschikking opgenomen controleprotocol.
 - d. Een beschikking van de Belastingdienst waaruit volgt dat u voor de gesubsidieerde activiteiten niet BTW-plichtig bent.
10. U voert het project uit in overeenstemming met de verplichtingen, opgenomen in artikel 21 van de Vrijstellingsverordening landbouw, nr. 2022/2472. Dit houdt, onder meer, in dat:
 - de steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties;
 - de organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel;
 - de steun onder objectief vastgestelde voorwaarden toegankelijk is voor alle ondernemingen die daarvoor in het betrokken gebied in aanmerking komen.
11. In het geval er activiteiten door een derde of derden worden uitgevoerd, dient opdrachtverlening aan deze derde(n) plaats te vinden op basis van transparante criteria en marktconforme tarieven.

2.7 Subsidievaststelling

De beschikking tot subsidievaststelling zal ik geven binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende termijn genoemd in verplichting 8 is verstreken. Indien de beschikking niet binnen 13 weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden.

2.8 Voorschot

Ik verleen u bij deze een voorschot van 80% van het genoemde subsidiebedrag van € 625.000,- te weten € 500.000,-. Het voorschot zal worden betaald aan de penvoerder van het verband, Stichting Wij.land, binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking op uw bankrekeningnummer:

ten name van Stichting Wij.land te Abcoude.

De hoogte van het resterende subsidiebedrag wordt beoordeeld bij de eindafrekening/subsidievaststelling en zal ten hoogste € 125.000,- (20%) bedragen.

2.9 Advies

Om eventuele problemen met de accountantscontrole op uw financiële verantwoording te voorkomen adviseer ik u om uw accountant zo vroeg mogelijk te betrekken.

3. Correspondentie

Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding van verplichtingnummer [redacted] te zenden naar:

Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Directie Strategie, Kennis en Innovatie
t.a.v. [redacted]
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

De Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur,
namens deze: [redacted]

Ino B. Ostendorff,
Waarnemend directeur Strategie, Kennis en Innovatie.

Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende bezwaarschrift met een kopie van deze beslissing naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE, Zwolle.

Op de internetsite <https://mijn.rvo.nl/bezwaar> vindt u meer belangrijke informatie over het indienen van een bezwaarschrift. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum.